

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1174/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

จำสืบตำรวจไซค์ชัย สีหะวงษ์

จำเลย

จำสืบตำรวจไซค์ชัย สีหะวงษ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72(ที่ถูกเป็น 72 วรรคแรก) จำคุก 2 ปี ผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ(ที่ถูกเป็น 8 ทวิ วรรคแรก)72 ทวิ (ที่ถูก
เป็น 72 ทวิ วรรคสอง)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ (ที่ถูกเป็น 8 ทวิ วรรคแรก),72 ทวิ(ที่ถูก
เป็น 72 ทวิ วรรคสอง) ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน60,000 บาท (อันดับ 3 แผ่น
ที่ 3, อันดับ 69 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชุม สุขแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>